



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

Despacho nº 879/2024/SEE - DICL

À Divisão Jurídica de Licitação e Contratos

Prezados,

1. Em atenção ao Memorando nº 64/2024/SEE - DILIC (0012158219), datado de 21 de agosto de 2024, informamos que fora solicitado junto à empresa, documentação complementar a fim de melhor evidenciar o enquadramento da contratação por meio de inexigibilidade.
2. Por conseguinte, considerando os documentos complementares anexados, especialmente a Declaração Exclusividade Singularidade de Objeto (0012233670), bem como a Portaria -no-975-de-13-de-dezembro-de-2022 (0012233299) e resposta à consulta realizada ao FNDE (0012282387), informamos o que segue:
3. Considerando que cabe ao ente federado realizar as diligências necessárias para verificar a existência de duas ou mais instituições que realizam determinado serviço, que seja de interesse público à contratação.
4. A partir disso, realizou-se consulta ao FNDE sobre o conhecimento de instituição que realiza atividades de contraturno para a educação em tempo integral, considerando metodologias e métricas previstas na Portaria 975, de 2022. Na ocasião, a resposta foi negativa conforme e-mail anexo de resposta (0012282387).
5. Por outro lado, fora encontrado por meio dos documentos preparatórios anexo aos autos, o Instituto IDECACE que não somente informa, mas também demonstra que realiza atividades de contraturno para a educação em tempo integral, considerando metodologias e métricas previstas na Portaria 975, de 2022, por meio de contratos e instrumentos congêneres. Ou seja, para além da autodeclaração, há elementos que permitem a diligência e a verificação da experiência na solução pretendida pela Administração Pública.
6. Ademais, não houve a detecção de que qualquer outra instituição com semelhante expertise - o que se traduz, até o momento, em exclusividade de atuação e experiência nacional, para o público e a magnitude pretendida, em consonância com a norma educacional vigente.
7. Assim, conclui-se que, pelas vias possíveis à diligência, somente o Instituto IDECACE cumpre os requisitos necessários para atender à demanda do Estado, para alcançar os objetivos estratégicos definidos para as políticas públicas de educação estadual.
8. Diante do exposto, encaminha-se os documentos complementares juntados aos autos para análise jurídica e emissão de parecer acerca da possibilidade de prosseguimento do processo por meio de Inexigibilidade, entre a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE, visando a execução do Projeto DNA nas Escolas Estaduais de Ensino Médio em Tempo Integral.
9. Sendo o que há para o momento, nos colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários, em conjunto ao requisitante da demanda.

Atenciosamente,

JARDESSON SILVA ARAÚJO
Chefe da Divisão de Compras e Licitações
Portaria/SEE nº 529/2023



Documento assinado eletronicamente por **JARDESSON SILVA ARAUJO, Chefe de Divisão**, em 30/08/2024, às 14:30, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0012282389** e o código CRC **73B493DE**.

Referência: Processo nº 0014.008953.00176/2024-31

SEI nº 0012282389